

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5351/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย
นาย แดง แซ่โล้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฯ มาตรา

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา

การที่จำเลยทั้งสามทำไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีไม้สักที่มีได้แปรรูปไว้ในครอบครอง แม้ไม้สักที่จำเลยทั้งสามทำและมีไว้ในครอบครองจะเป็นจำนวนเดียวกันก็ตาม แต่การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันซึ่งต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ส่วนการทำไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท เมื่อโทษตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 11,73 วรรคสอง มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท และโทษตามพ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาตรา 14,31 วรรคสอง มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ถือว่าโทษตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 11,73วรรคสอง หนักกว่าโทษตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ มาตรา 14,31วรรคสอง จึงลงโทษจำเลยทั้งสามตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ มาตรา 11,73วรรคสอง อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา 90.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำไม้ โดยตัด ฟัน โคนเลื่อย และชักลาก ไม้สัก อันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.ได้ไม้สักท่อนจำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.60 ลูกบาศก์เมตร ภายในบริเวณเขตป่าแม่ปุนน้อย อันเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีได้รับ อนุญาต จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันมีไม้สักท่อนจำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.60 ลูกบาศก์ เมตร อันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.ดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม้ดังกล่าวไม่มี รอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย และจำเลยพิสูจนีไม่ได้ว่าได้ไม้ดังกล่าว มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31, 35พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 11, 69, 73, 74, 74 จัตวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 สั่งริบไม้สักท่อน 6 ท่อนของ กลางและจ่ายสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคสอง, 35พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 11, 69 วรรคสอง, 73 วรรคสอง, 74, 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91ลักษณะแห่งความผิดยังไม่สมควรลดมาตราส่วนโทษให้แก่จำเลยที่ 1 เรียงกระทงลงโทษ ฐานร่วมกันทำไม้สักโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ลงโทษตามพระราช บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันมีไม้สักยังมีได้แปรรูปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำคุก คนละ 2 ปี รวม 2 กระทงจำคุกคนละ 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุกจำเลยคนละ 2 ปี ของกลางริบ คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษฐานมีไม้สั๊กยังมีได้แปรรูป จำคุกคนละ 1 ปี รวมสองกระทง จำคุกคนละ 3 ปีลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดกรรมเดียวนั้นเห็นว่า การที่จำเลยทั้งสามทำไม้สั๊กในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีไม้สั๊กที่มีได้แปรรูปไว้ในครอบครอง แม้ไม้สั๊กที่จำเลยทั้งสามทำและมีไว้ในครอบครองจะเป็นจำนวนเดียวกันก็ตาม แต่การกระทำความผิดเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันซึ่งต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้นแต่ที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานทำไม้สั๊กในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคสอง อันเป็นบทหนักที่สุดนั้นไม่ถูกต้อง เพราะบทกฎหมายดังกล่าวมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 73 วรรคสองมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท ดังนี้โทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 73 วรรคสอง จึงหนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคสอง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะความผิดฐานทำไม้สั๊กในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น ให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 73 วรรคสอง

อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2.

(สัญญาชัย สิงหลกะ-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การพิจารณาว่ากฎหมายบทใดมีโทษหนักกว่านั้น มีดังนี้ 1. ความผิด
แต่ละบทมีโทษเท่ากัน ศาลจะลงโทษบทใดก็ได้(ฎีกา

1907/2517, 1605/2515, 741/2507, 871/2506) 2. ความผิดบทหนึ่งมีโทษจำคุกสูง

กว่า อีกบทมีโทษปรับสูงกว่าถือว่าบทที่มีโทษจำคุกสูงกว่าเป็นบทหนัก (ฎีกา

2918/2527) 3. ความผิดบทหนึ่งมีโทษขั้นสูงสูงกว่า แต่ไม่มีโทษขั้นต่ำส่วนอีกบท

หนึ่งมีโทษขั้นสูงต่ำกว่าและมีโทษขั้นต่ำ ถือว่าบทที่มีโทษขั้นสูงสูงกว่าเป็นบทหนัก

(ฎีกา 942/2487) 4. ความผิดที่มีโทษขั้นสูงเท่ากัน แต่บทหนึ่งมีโทษขั้นต่ำส่วนอีก

บทไม่มีโทษขั้นต่ำ ถือว่าบทที่มีโทษขั้นต่ำเป็นบทหนัก(ฎีกาที่ 1445/2530) 5. ความ

ผิดบทหนึ่งมีโทษขั้นสูงสูงกว่า แต่มีโทษขั้นต่ำต่ำกว่าความผิดอีกบทซึ่งมีโทษขั้นสูง

ต่ำกว่าแต่มีโทษขั้นต่ำสูงกว่าถือว่าบทที่มีโทษขั้นสูงสูงกว่าเป็นบทหนัก (ฎีกา

5351/2534 ฉบับนี้)